



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 41

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0504017-94.2022.4.05.8400/RN

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0504017-94.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: CRISTIANA SCHILLER ROBINSON

ADVOGADO(A): EZANDRO GOMES DE FRANCA (OAB RN009827)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto por **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** em face de **acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte** que manteve a sentença de procedência de benefício por incapacidade laboral.

Narra o INSS que após a EC 103/2019, recolhimento abaixo do valor mínimo não serve para manutenção da qualidade de segurado do RGPS.

Aduz-se divergência em face de julgado da 3ª TR/RS.

Admitido o incidente de uniformização pelo Min. Presidente da TNU.

É o relatório.

VOTO

O voto vista condutor do **acórdão objurgado** (evento 01, Anexo 18) averba:

Pedi vista para melhor análise porque parece-me que este colegiado tem discutido repetidamente a questão sob a perspectiva da impossibilidade de cômputo de contribuição inferior ao mínimo legal para fins de carência ou tempo de contribuição sem observar a repercussão da questão em benefícios que não tem carência ou tempo de contribuição como requisitos, como a pensão por morte ou benefícios acidentários, ou mesmo para aferição da manutenção da qualidade de segurado, que pode definir a necessidade de cumprimento de carência de reingresso.

[...]

Destaca-se que quanto a tal questão, a EC 103/2019 em verdade aumentou as possibilidades de complementação, prevendo, além da complementação, a utilização de valor excedente e agrupamento de contribuições.

0504017-94.2022.4.05.8400

900000251534.V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

[...]

Dito isto, verifico que no caso sob julgamento a qualidade de segurado seria perdida em 15/06/2020, instante em que a autora já era segurada empregada, em decorrência de vínculo com a PRODUTOS LUCENA EIRELI, indicado no próprio CNIS como ocorrido em 10/06/2020, e, portanto, contribuinte obrigatória (anexo 6, p. 6).

Certo que o recolhimento inferior ao mínimo não possibilitaria validar a contribuição para fins de carência ou tempo de contribuição, como acertadamente anotado pelo relator, ante a previsão constitucional já destacada. Contudo, para fins de reconhecimento de qualidade de segurado, é ele regular, na medida em que a lei autoriza o pagamento até o 15 dia do mês seguinte e o período de contratação foi inferior a um mês, pois iniciado já no dia 10.

Cabe lembrar que a carência, à vista da vedação de tempo ficto, conta-se dia-a-dia, mas a qualidade de segurado se readquire já no primeiro dia em que restabelecida a vinculação ao sistema previdenciário, não sendo possível deixar de reconhecê-la no caso concreto, em que não há qualquer irregularidade.

Por sua vez, o **paradigma** assevera:

Portanto, o recolhimento abaixo do valor de um salário mínimo, a partir da Reforma da Previdência, não pode ser considerado para fins de concessão de benefício previdenciário e manutenção da qualidade de segurado, exceto se complementada esta contribuição com base no valor da diferença entre a importância recebida e o salário mínimo, com incidência de alíquota correspondente à categoria de segurado.

No caso dos autos, a parte autora recebeu remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição no período de 1 mês e não efetuou a complementação das contribuições até o mínimo, nos termos do art. 29 da EC 103/2019. Assim sendo, a contribuição paga em valor inferior ao mínimo não pode ser considerada para fins de manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se a existência de dissídio jurisprudencial em face de idêntica questão de direito material, qual seja, a possibilidade de reconhecer a qualidade de segurado do RGPS com base em contribuição vertida em valor inferior ao mínimo mensal.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se necessária a interpretação do § 14 do art. 195 da CF/88, acrescentado pela EC 103/2019:

*§ 14. O segurado somente terá reconhecida como **tempo de contribuição** ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à **contribuição mínima mensal exigida para sua categoria**, assegurado o agrupamento de contribuições. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)*

Importante recordar o disposto no art. 29 da EC 103/2019:

Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido;

II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou

III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais.

Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil.

Por fim, o Decreto nº 10.410/2020 acrescentou o §8º ao art. 13 do Decreto 3.048/99 e incluiu o art. 19-E:

Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

[...]

§ 8º O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o § 1º do art. 19-E e o § 27-A do art. 216. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

Art. 19-E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Haja vista a relevância da questão de direito material, suscita-se a afetação do recurso como processo representativo de controvérsia, com a seguinte questão submetida a julgamento:

Saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, impede o reconhecimento da qualidade de segurado do RGPS, após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88, bem como em face das disposições do Decreto nº 10.410/2020.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Isso posto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, determinando que a secretaria da TNU adote as providências elencadas no art. 16 do RITNU (RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019).

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000251534v2** e do código CRC **b4894621**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 15/12/2023, às 12:35:16

0504017-94.2022.4.05.8400

900000251534 .V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 41
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0504017-94.2022.4.05.8400/RN

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0504017-94.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: CRISTIANA SCHILLER ROBINSON

ADVOGADO(A): EZANDRO GOMES DE FRANCA (OAB RN009827)

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. EC 103/2019. QUALIDADE DE SEGURADO DO RGPS. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO MENSAL. ART. 195, § 14 DA CF/88. AFETAÇÃO DO INCIDENTE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

O Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal pressupõe que seja demonstrada divergência na interpretação do direito material entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões ou quando houver contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça ou da Eg. Turma Nacional de Uniformização, conforme dispõe o art. 14, § 2º da Lei nº 10.259/01 e art. 12 do RITNU (Resolução CJF nº 586/2019).

É imprescindível, outrossim, que a análise da questão de direito material não implique o revolvimento do conjunto probatório, consentâneo com a súmula 42/TNU.

Pedido de Uniformização conhecido e afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Questão submetida a julgamento: Saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, impede o reconhecimento da qualidade de segurado do RGPS, após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88, bem como em face das disposições do Decreto nº 10.410/2020.

ACÓRDÃO

0504017-94.2022.4.05.8400

900000251533 .V3 NMC.TNU© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, impede o reconhecimento da qualidade de segurado do RGPS, após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88, bem como em face das disposições do Decreto nº 10.410/2020".

Brasília, 14 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000251533v3** e do código CRC **fa3798fb**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 15/12/2023, às 12:35:16

0504017-94.2022.4.05.8400

900000251533 .V3 NMC.TNU© VCL.TNU